BÁO CÁO CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM (JCCI)
DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIỮA KỲ 2019

Chuẩn bị bởi
JCCI

Chúng tôi đề xuất 7 hạng mục sau đây với mong muốn chính phủ Việt Nam tập trung thực hiện để cải thiện môi trường đầu tư.

1. Về PPP (Quan hệ Đối tác công-tư)

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ngài đã xem xét và chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung dự thảo của Luật PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra.

Về vấn đề nợ công của đất nước các ngài, hiện tại đã được quản lý đến mức giới hạn cao nhất là 65% so với GDP quy định tại Quốc hội, chúng tôi biết rằng thời gian gần đây các ngài vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để hạn chế các khoản vay. Trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng "Việc áp dụng một cách tích cực mô hình PPP" là một trong những phương thức hiệu quả để sử dụng nguồn vốn tư nhân và thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng thay cho chính phủ.

Tuy nhiên, mô hình PPP tức là doanh nghiệp tư nhân thực hiện đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng thay cho chính phủ, chính vì thế chúng tôi nghĩ rằng chính phủ nên làm rõ sự chia sẻ rủi ro giữa chính phủ và nhà đầu tư tư nhân, hỗ trợ toàn diện cho các nhà đầu tư tư nhân để họ có thể thu hồi vốn một cách an toàn sau khi đã mạo hiểm thực hiện đầu tư.

Bên cạnh đó, khi các doanh nghiệp nước ngoài trong đó bao gồm các doanh nghiệp Nhật Bản chúng tôi tham gia vào các dự án PPP, từ quan điểm Tiêu chuẩn toàn cầu, chúng tôi đặc biệt mong rằng các ngài hiểu được tầm quan trọng của việc đảm bảo chuyển đổi ngoại tệ và áp dụng “Pháp luật nước ngoài” làm luật điều chỉnh, đồng thời, trong phiên họp lần trước vào cuối tháng 11 năm ngoái, chúng tôi cũng đã trình bày trong buổi đối thoại với Thủ tướng chính phủ, hôm nay chúng tôi xin phép đưa lại 4 nội dung mong muốn được cải thiện dưới đây.

a. Quy định rõ việc sẽ áp dụng “Pháp luật nước ngoài” làm luật điều chỉnh.
b. Cho phép sử dụng trọng tài nước ngoài trong tất cả các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm “Bất động sản” như một điều khoản về giải quyết tranh chấp
c. Cho phép các nhà đầu tư và các công ty dự án được đặt ra quyền thế chấp cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng vận hành tài sản trên đất và thiết bị dự án
d. Làm rõ sự chia sẻ rủi ro giữa chính phủ và nhà đầu tư tư nhân, Chính phủ cũng sẽ gánh chịu rủi ro thông qua các loại bảo lãnh của chính phủ trong đó có việc chuyển đổi ngoại tệ

Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua các nội dung cải thiện trên đây, các dự án PPP sẽ mang lại tăng trưởng kinh tế lớn hơn cho Việt Nam.

2. Về phát triển ngành công nghiệp phụ trợ

Để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hiện nay ở Việt Nam và tiếp tục giúp tăng trưởng bền vững hơn nữa trong tương lai, nhiệm vụ cấp bách là phải xây dựng ngay ngành công

nghiệp cơ bản có tính cạnh tranh với quốc tế. Để xây dựng ngành công nghiệp cơ bản này, điều quan trọng không phải chỉ là sản xuất và lắp ráp thành phẩm, mà còn cần tăng cường sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu, phụ tùng và bán thành phẩm là nền tảng của công việc sản xuất, lắp ráp đó, cũng như phải xây dựng chuỗi giá trị công nghiệp tại Việt Nam.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam năm 2018 tăng 9,1% so với năm 2017, đạt 19,1 tỷ USD là mức cao nhất từ trước tới giờ. Đặc biệt, FDI nhằm xây dựng các cơ sở sản xuất trong ngành may mặc, sản xuất linh kiện và sản phẩ điện tử đang ngày càng tăng, FDI dự kiến cũng sẽ tăng trong năm 2019. Tuy nhiên, trong chuỗi giá trị công nghiệp, các công đoạn đang được tăng cường bởi FDI là sản xuất và lắp ráp thành phẩm, còn "Ngành công nghiệp phụ trợ" để sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu, phụ tùng và bán thành phẩm - là các công đoạn trước đó chưa được đẩy mạnh. Việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ là một bài toán quan trọng để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí thông qua việc cải thiện tỷ lệ nội địa hóa (mua hàng trong nước) tại các công ty sản xuất và lắp ráp thành phẩm, từ đó giúp hình thành, xây dựng nên ngành công nghiệp cơ bản.

Tại tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), hiện đang xúc tiến các hoạt động kết nối các doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản như phối hợp với Cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam, sẽ tổ chức "Đảm phán thương mại về việc mua và trưng bày phụ tùng" tại Hà Nội vào tháng 8 năm nay, hỗ trợ xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam và phát triển kênh bán hàng, v.v. Chúng tôi hiểu rằng việc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam là một nhiệm vụ cấp bách đối với các doanh nghiệp Nhật Bản chúng tôi.

Hôm nay, chúng tôi xin đề xuất 4 nội dung dưới đây nhằm xây dựng và phát triển hơn nữa ngành công nghiệp phụ trợ.

a. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, theo Nghị định 82 (Nghị định 82/2018/NĐ-CP), có nêu ra là sẽ có chính sách ưu đãi về chi phí cho thuê đất và thời hạn cho thuê đất cho ngành công nghiệp phụ trợ so với Khu công nghiệp thông thường, chúng tôi mong muốn chính phủ sẽ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi hơn nữa để xúc tiến việc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Ngoài ra, để thúc đẩy sự ra đời của các doanh nghiệp đáp ứng chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi mong muốn các ngài nghiên cứu các chính sách ưu đãi cho việc sản xuất sản phẩm chất lượng cao hay chính sách giúp xúc tiến việc cải thiện trên quan điểm quản trị kinh doanh cơ bản như 5S, ISO, v.v.

b. Áp dụng các chính sách thúc đẩy việc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam và chuyển giao công nghệ

Đặc biệt, đối với các lĩnh vực công nghiệp quy mô sản xuất nhỏ với nhu cầu thấp ở Việt Nam, một trong các biện pháp tức thời để đạt được lợi nhuận kinh tế nhờ quy mô, chúng tôi mong muốn chính phủ áp dụng các chính sách ưu đãi để thúc đẩy việc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ Nhật Bản vốn có năng lực kỹ thuật cao trong các lĩnh vực này có thể sản xuất tại Việt Nam.

Ngoài ra, để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các công ty Nhật Bản sản xuất và lắp ráp thành phẩm và ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, chúng tôi mong muốn chính phủ xem xét một cơ chế xây dựng một hệ thống giới thiệu các doanh nghiệp mà có thể kết nối với các công ty của Việt Nam một cách chi tiết hơn.

c. Hướng tới việc mở rộng chế độ đào tạo nhân lực

Cùng với sự đầu tư của các công ty nước ngoài vào Việt Nam và gia tăng số lượng các công ty trong lĩnh vực sản xuất, việc thiếu lao động phổ thông cũng như nhân lực kỹ thuật đang là một bài toán cần giải quyết. Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ không chỉ chú trọng đến việc đào tạo các kỹ sư CNTT như hiện nay, mà còn cần phải tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực địa phương nhiều hơn nữa thông qua việc tăng cường chức năng và khung đào tạo của các Cơ sở đào tạo nghề đã được triển khai từ trước tới giờ giữa chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, đó là một phương thức hiệu quả để giải quyết bài toán này.

Ngoài việc giáo dục và phát triển nguồn nhân lực địa phương, để tăng cường hơn nữa hiệu quả của hệ thống đào tạo kỹ năng, chúng tôi mong muốn các ngài xem xét các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản mà đang sử dụng thực tập sinh kỹ năng Việt Nam tại Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Các doanh nghiệp đó sẽ là nơi tiếp nhận và sử dụng các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sau khi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản trở về nước, điều này sẽ giúp ích cho công tác đào tạo các kỹ thuật viên là những người đã học được các kỹ thuật tiên tiến.

d. Hỗ trợ để thúc đẩy mở rộng quy mô thị trường trong nước

Do ở Việt Nam, quy mô thị trường vẫn còn nhỏ, cho dù đầu tư vào thiết bị thì cũng không thu được lợi ích kinh tế dựa vào quy mô, thiếu cạnh tranh về chi phí đối với phụ tùng nhập khẩu. Kết quả là tồn tại ngành công nghiệp mà việc mua sắm trong nước (nội địa hóa) không tiến triển. Chúng tôi nghĩ rằng việc hỗ trợ đầu tư cho việc chế tạo khuôn và đồ gá có thể đạt được hiệu quả tương tự như việc mở rộng số lượng sản xuất được coi là một biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh việc mở rộng quy mô thị trường, vì vậy rất mong các ngài xem xét.

3. Về khả năng dự đoán thay đổi của luật pháp

Để xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp mới bao gồm ngành công nghiệp phụ trợ, việc chính phủ xây dựng và vận hành ổn định hệ thống pháp luật Việt Nam, hay nói cách khác, khả năng dự đoán được các thay đổi của luật pháp có ý nghĩa rất quan trọng. Các thay đổi luật pháp một cách nhanh chóng và trong thời gian ngắn, cũng như việc các quy chế pháp luật đã đề ra không được hiểu một cách thích hợp và không được vận hành đúng như kỳ vọng sẽ khiến không thể quản lý kinh doanh ổn định, làm gia tăng chi phí cho các bộ phận gián tiếp, dẫn đến việc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp trở nên khó khăn.

Xu hướng không dự đoán được sự thay đổi của pháp luật trong những năm gần đây đã dẫn đến việc các nhà đầu tư bị tước đi cơ hội thu được các lợi nhuận hợp lý, ảnh hưởng xấu đến việc thúc đẩy đầu tư xa hơn. Để bảo vệ các nhà đầu tư và khuyến khích đầu tư hơn nữa, chúng tôi mong muốn các ngài xem xét thí dụ như đặt ra một giai đoạn chuyển tiếp phù hợp v.v.

a. Bãi bỏ việc giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho các đặc khu kinh tế

Nghị định 82 (Nghị định 82/2018/NĐ-CP) ngày 22/5/2018 được ban hành và thực thi trong thời gian ngắn là tháng 7 năm 2018. Việc đột ngột bãi bỏ một chính sách ưu đãi như vậy gây ảnh hưởng lớn đến lỗ lãi và kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp đang hoạt động trong đặc khu kinh tế, gây ra sự hoang mang lớn cho các doanh nghiệp, không đảm bảo được khả năng dự đoán các thay đổi của luật pháp. Chúng tôi mong muốn các ngài xem xét việc đặt ra một giai đoạn chuyển tiếp phù hợp, thực hiện các biện pháp có cân nhắc đến những doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực do sự thay đổi hệ thống pháp luật.

b. Áp dụng ưu đãi thuế công nghiệp phụ trợ cho việc mở rộng kinh doanh trước năm 2015

Từ Nghị định 111 (Nghị định 111/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 55 (Thông tư 111/2015/TT-BTC) về luật thuế doanh nghiệp và ưu đãi thuế công nghiệp phụ trợ, việc hiểu rằng nếu đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành thì việc mở rộng kinh doanh trước năm 2015 vẫn sẽ được hưởng ưu đãi thuế doanh nghiệp đối với các công ty trong ngành công nghiệp phụ trợ là thỏa đáng, và kể cả Bộ tư pháp và Bộ công thương cũng đang hiểu như vậy. Khi tham chiếu khoản 1 điều 13 Luật đầu tư thì chúng tôi cũng thấy như vậy. Tuy nhiên, đã có trường hợp Bộ tài chính từ chối áp dụng chính sách ưu đãi thuế này.

Nếu trong nội bộ chính phủ Việt Nam cũng có những cách hiểu khác nhau thì các doanh nghiệp sẽ không thể áp dụng đúng luật pháp được và không đảm bảo được khả năng dự đoán các thay đổi của luật pháp. Việc xảy ra tình trạng này khiến các doanh nghiệp không thể yên tâm đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ. Chúng tôi mong muốn Chính phủ Việt Nam nhanh chóng phát biểu thống nhất quan điểm và đưa ra các căn cứ rõ ràng và cụ thể, đảm bảo khả năng dự đoán các thay đổi của luật pháp để các doanh nghiệp có thể áp dụng đúng.

c. Thông tư 18 liên quan đến việc Hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thông tư 18 (Thông tư 18/2019/TT-BTC) về việc Hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) ngày 3/4/2019 được ban hành và được thực thi từ ngày 20/5/2019. Đây là Thông tư để kiểm soát việc hoàn thuế gia tăng, có tác động lớn đến kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Thường cần phải có đủ tiền và thiết bị để thúc đẩy việc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ có giá trị gia tăng, nhưng Thông tư này lại ảnh hưởng tiêu cực đến việc này. Thông tư được thi hành 1 tháng sau khi được ban hành, đặc biệt về các nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực khiến khó đảm bảo được khả năng dự đoán các thay đổi luật pháp của oanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn quy định về việc hoàn trả thuế giá trị gia tăng ở giai đoạn đầu tư được quy định từ điều 1 đến điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng (Luật 106/2016/QH13) thành một quy định riêng và chính phủ cần kiểm tra về sự ảnh hưởng của quy định đó. Chúng tôi mong các ngài hiểu rằng quy định này sẽ có một tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như không quay vòng được vốn dẫn đến phá sản để đặt ra một giai đoạn chuyển tiếp phù hợp chẳng hạn như để thời gian là một năm.

4. Về tình hình thắt chặt cung và cầu về điện

Cùng với sự gia tăng nhanh về nhu cầu điện, cung và cầu về điện ở Việt Nam đang bị thắt chặt. Đặc biệt, đối với ngành sản xuất thì điện là sự sống còn của hoạt động sản xuất kinh doanh, tình trạng thiếu điện và không ổn định nguồn điện sẽ làm giảm ý định mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam, và sẽ là yếu tố cản trở các hoạt động đầu tư mới vào Việt Nam.

Để tránh mất điện quy mô lớn, chúng tôi biết rằng Tổng công ty Điện lực Việt Nam đang yêu cầu những người có nhu cầu sử dụng điện lớn tiết kiệm điện trong các trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên, chúng tôi không biết mức độ nào được coi là tình trạng khẩn cấp, chính vì vậy đây là một rủi ro lớn đối với doanh nghiệp để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Rất mong các ngài thấu hiểu điều này.

Không khó để hình dung rằng nhu cầu về điện sẽ tiếp tục tăng trong tương lai khi thực hiện công nghiệp hóa và gia tăng các hoạt động đầu tư mới để phát triển kinh tế hơn nữa. Chúng tôi mong muốn chính phủ Việt Nam sớm xây dựng các nhà máy điện quy mô lớn và hỗ trợ việc áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo giúp ổn định điện năng.

5. Về các biện pháp bảo vệ môi trường

Tại Việt Nam, các vấn đề ô nhiễm môi trường như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và ô nhiễm đất đã trở thành vấn đề nghiêm trọng do sự phát triển kinh tế và công nghiệp hóa nhanh chóng và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Có nhiều nguyên nhân gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường ví dụ như giải pháp cho nước thải chưa qua xử lý khi xảy ra sự cố ở các khu công nghiệp, hay vấn đề xử lý chất thải trong bối cảnh chưa có khu xử lý rác thải.

Chúng tôi biết rằng Chính phủ Việt Nam đang áp dụng nhiều chính sách trong đó có Luật bảo vệ môi trường (Luật 55/2014/QH13) sửa đổi năm 2015 để thúc đẩy việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong Nghị định 40 (Nghị định 40/2019/NĐ-CP) ban hành vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, có thể nói là nhằm mục đích ứng phó vấn đề về nước thải chưa qua xử lý, có yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải lắp đặt bể chứa và hồ chứa có khả năng lưu trữ nước thải tối thiểu là 3 ngày, điều này sẽ là gánh nặng lớn cho các doanh nghiệp đã có biện pháp xử lý nước thải riêng. Chúng tôi rất mong các ngài xem xét lại Nghị định 40, trong tương lai, khi nghiên cứu các chính sách bổ sung để bảo vệ môi trường, rất mong các ngài nghiên cứu các quy định trên cơ sở đã làm rõ các căn cứ khách quan về tính hợp lý sao cho phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Vấn đề ô nhiễm môi trường gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam, là vấn đề cần phải nỗ lực giải quyết. Các công ty Nhật Bản đã từng phải khắc phục các vấn đề ô nhiễm xảy ra trước đây ở Nhật Bản, chúng tôi hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Dựa trên kinh nghiệm đó, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp để cùng tồn tại với môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tại Việt Nam, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bổ sung góp phần bảo vệ môi trường nếu cần.

Các doanh nghiệp Nhật Bản với công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẵn sàng hợp tác với các ngài để giúp Việt Nam đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững.

6. Về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Trong Thông tư 18 (Thông tư 18/2019/QD-TTg) ban hành ngày 19/4/2019, liên quan đến Tuổi đời của dây chuyền sản xuất và máy móc, thiết bị đã qua sử dụng kể từ sau khi sản xuất hiện đang được quy định là 10 năm, Chính phủ đã sửa đổi thành không giới hạn về tuổi đối với dây chuyền sản xuất, và mở rộng tuổi của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thành tối đa 20 năm bao gồm cả trường hợp đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn về việc sửa đổi này.

Các ngài không những kéo dài số năm Tuổi của máy móc thiết bị kể từ sau khi sản xuất mà còn làm rõ Tiêu chuẩn đánh giá, Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra đối với thiết bị đối tượng, Nội dung của Giám định thư kèm theo thiết bị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn về việc sửa đổi này. Chúng tôi tiếp tục đề nghị các ngài trong tương lai thực hiện hoạt động kiểm tra dựa trên các phán quyết hợp lý, cho phép nhập khẩu máy móc và thiết bị đã đáp ứng các tiêu chuẩn như hiệu suất đầu ra và tỷ lệ tiêu thụ điện năng lượng để thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa nhiều hơn nữa ở Việt Nam.

7. Về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người nước ngoài

Chúng tôi nhận được báo cáo là hiện nay tại chính quyền của một số tỉnh trong đó có các tỉnh ở phía Nam Việt Nam, đang quy định phạm vi đối tượng được áp dụng là "Người lao động điều chuyển nội bộ trong công ty" một cách không rõ ràng trong trường hợp cư dân nước ngoài đi xin giấy phép lao động. Việc này, chúng tôi cho rằng chính phủ Việt Nam đang quy định một cách

không rõ ràng về việc miễn tham gia bảo hiểm xã hội trong trường hợp cư dân nước ngoài là "Người lao động điều chuyển nội bộ trong công ty".

Chúng tôi mong rằng chính quyền địa phương quy định phạm vi áp dụng của "Người lao động điều chuyển nội bộ trong công ty" dựa trên các tiêu chí rõ ràng sau khi đưa ra căn cứ pháp lý hợp lý và đầy đủ khi vận hành việc cấp giấy phép lao động.